

1000075-33.2022.8.26.0428

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Anderson Pestana de Abreu

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Assunto:

Habeas Corpus Criminal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Ricardo da Silva Gomes

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1000075-33.2022.8.26.0428 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000075-33.2022.8.26.0428

Classe - Assunto:

Habeas Corpus Criminal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Ricardo da Silva Gomes

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Anderson Pestana de Abreu

Vistos.

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo ilustre advogado WANDERSON GEOVANI GONÇALVES DA SILVA PIRES em favor de RICARDO DA SILVA GOMES, ora denominado paciente, contra a prisão prolatada por este Juízo nos autos 1503686-96.2021.8.26.0548. Aduz o impetrante que não foi realizada audiência de custódia e que a prisão preventiva deve ser revogada.

O Ministério Público requereu a extinção às fls. 32, por incompetência do Juízo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que a prisão em flagrante foi convertida em prisão

preventiva no plantão judicial, conforme fls. 58/61 dos autos 1503686-96.2021.8.26.0548.

Desse modo, tendo em vista que a presente ação pretende reverter ordem emanada por um Juiz de Direito, referido pedido deveria ter sido interposto perante o Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do artigo 74, inciso IV da Constituição Estadual. Assim, percebe-se o que este Juízo figura-se incompetente para julgamento da presente ação.

No mais, por se tratar de competência funcional, figura-se como competência absoluta, a qual não se prorroga e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, sendo, outrossim, um vício insanável, haja vista que não pode ser suprido por emenda à inicial ou afins.

Ante o exposto, não conheço o pedido de habeas corpus, indefiro a petição inicial, conforme o artigo 330, II, do Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, também do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, ao arquivo.

P.R.I.C.

Paulínia, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA